

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3084/2530

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นายสุรพันธ์ จันทรแสง กับพวกรวม 2
คน

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 339, มาตรา 340 ตี, มาตรา 392
ป.วิ.อ. มาตรา 192 วรรคท้าย

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองฐานชิงทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339 และ 340 ตี มีได้บรรยายและขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 392 ทั้งการกระทำความผิดตามมาตรา 392 ไม่ใช่การกระทำอันรวมอยู่ในความผิดฐานชิงทรัพย์ จึงไม่อาจลงโทษจำเลยทั้งสองตามมาตรา 392 ได้.

คดีนี้โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสองขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91, 339 วรรคสอง, 340 ตี, 371พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ คืบหรือใช้ราคาบุหรืกรองทิพย์และไฟแช็กยี่ห้อรอนสันแก่ผู้เสียหาย

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 จำคุก 3 ปี และจำเลยทั้งสองมีความผิดตามมาตรา 371 แต่ให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 8 ทวิ, 72 ทวิ จำคุกคนละ 1 ปี กับจำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 392 อีกกระทงหนึ่งให้จำคุกคนละ 1 เดือน เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 รวมโทษจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 4 ปี 1 เดือน จำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 1 ปี 1 เดือน ให้จำเลยที่ 1 คืนหรือใช้ราคานุหรีกรองทิพย์และไฟแช็กยี่ห้อรอนสันรวมราคา 262 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำนวนทั้งสองอุทธรณ์ขอให้ยกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้ว พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา (ขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น)

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 1 ได้ลักเอาบุหรืและไฟแช็กของผู้เสียหายไป และฟังไม่ได้ว่าจำเลยทั้งสองพาอาวุธปืนไปจู่เข็ญผู้เสียหาย ส่วนที่โจทก์ขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 392 ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นด้วยนั้น เห็นว่าฟ้องโจทก์มิได้บรรยายถึงการกระทำอันเป็นความผิดและมิได้ขอให้ลงโทษจำเลยตามกฎหมายดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งไม่ใช้การกระทำอันรวมอยู่ในความผิดฐานชิงทรัพย์ ดังที่โจทก์ฎีกา จึงไม่อาจลงโทษจำเลยทั้งสองในความผิดฐานนี้ได้ ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(นิเวศน์ คำทอง-อภินัย ปุชฺเฐปาคม-ชวลิต นราลัภ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ